

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Legislação Institucional do PJSC

Aula 10 - Lei Complementar nº 639/2015

Regime disciplinar dos servidores do quadro do PJSC

Material autoral, orientado ao edital TJSC 2026/FGV. Questões inéditas, sem cópia de questões reais. Formatação com fundo claro, texto preto e tabelas simples.

Item	Recorte desta aula
Disciplina	Legislação Institucional do PJSC - 6 questões no módulo de Conhecimentos Gerais.
Aula da trilha	Aula 10: Lei Complementar nº 639/2015 - regime disciplinar dos servidores do quadro do PJSC.
Tópicos do edital cobertos	Regime jurídico e disciplinar dos servidores; LC nº 639/2015; conexão com Lei nº 6.745/1985, LC nº 491/2010 e normas institucionais do PJSC.
Foco FGV	Literalidade, competência disciplinar, recursos, penalidades, exceções do PJSC, procedimento e distinção entre regimes aplicáveis.

1. Objetivo da aula e conexão com o edital

Esta aula fecha o núcleo mais sensível do regime disciplinar específico do Poder Judiciário de Santa Catarina: a Lei Complementar nº 639/2015. O objetivo é fazer você transformar a literalidade curta da lei em acerto de prova, sem cair nas trocas clássicas entre Lei nº 6.745/1985, LC nº 491/2010, LC nº 639/2015, Lei nº 5.624/1979 e Lei federal nº 8.935/1994.

A Aula 9 estudou deveres, proibições, responsabilidades e regime funcional geral na Lei nº 6.745/1985. Agora, a pergunta muda: quando o servidor é do quadro do Poder Judiciário catarinense, quais adaptações disciplinam a apuração, a competência para punir, os recursos, as publicações e as penalidades?

Para a FGV, este tema é de alto rendimento porque a LC nº 639/2015 tem poucos artigos, mas muitos pontos de troca: quem julga, quem pode aplicar demissão, se há Procuradoria-Geral do Estado, onde se publicam atos, se cabe cassação de aposentadoria e qual regime se aplica a pessoas que não integram o quadro do PJSC.

2. Fontes normativas usadas

Fonte	Uso nesta aula
Edital TJSC 2026/FGV, retificado	Confirma a disciplina Legislação Institucional do PJSC, com cobrança de regime jurídico e disciplinar dos servidores e LC nº 639/2015.
LC nº 639/2015	Fonte central da aula: define o regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do PJSC e suas particularidades.
Lei nº 6.745/1985	Regime disciplinar material: conceito de infração, penalidades, infrações, agravantes, atenuantes e prescrição.
LC nº 491/2010	Normas procedimentais do processo administrativo disciplinar: princípios, apuração, TAC, procedimento sumário, sindicância, PAD, recursos, revisão e afastamento preventivo.
Lei nº 5.624/1979	Regime aplicável aos que exercerem atribuições de titular e função em serventia judicial não oficializada e a auxiliares da Justiça não pertencentes ao quadro do PJSC, conforme remissão da LC nº 639/2015.
Lei federal nº 8.935/1994	Regime disciplinar de titulares e designados para atividade notarial e de registro por delegação de função pública, conforme art. 5º da LC nº 639/2015.

Página oficial do TJSC sobre regime disciplinar	Apoio institucional: rotina, comunicação à Diretoria de Gestão de Pessoas, tramitação digital, suspensão do estágio probatório e efeitos da suspensão no tempo de serviço.
---	--

Observação de atualização: a aula usa fontes oficiais consultadas na versão disponível durante a elaboração. Em legislação institucional, revise a versão oficial compilada próxima da prova, pois alterações normativas e decisões de controle de constitucionalidade podem afetar a leitura de dispositivos procedimentais.

3. Mapa normativo da LC nº 639/2015

Dispositivo	Conteúdo essencial	Como a FGV pode cobrar
Art. 1º	A LC nº 639/2015 estabelece o regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do PJSC, definido pela LC nº 90/1993.	Trocar o destinatário da lei: servidor do quadro do PJSC, e não qualquer servidor estadual nem delegatário extrajudicial.
Art. 2º, caput	Aplica-se o regime disciplinar da Lei nº 6.745/1985, observadas as normas procedimentais da LC nº 491/2010 e as alterações próprias da estrutura do Judiciário.	Confundir regime material com procedimento ou dizer que a LC nº 639/2015 substitui totalmente a Lei nº 6.745/1985.
Art. 2º, I	Não haverá intervenção da Procuradoria-Geral do Estado.	Colocar a PGE como órgão necessário no PAD do PJSC.
Art. 2º, II	Não haverá manifestação do órgão jurídico prevista nos arts. 59, caput e §§ 1º a 3º, 66, parágrafo único, e 74, § 3º, da LC nº 491/2010.	Cobrar a exceção: a regra geral da LC nº 491/2010 é afastada no PJSC.
Art. 2º, III	As publicações serão feitas no Diário da Justiça.	Trocar Diário da Justiça por Diário Oficial do Estado.
Art. 2º, parágrafo único	Não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015 a pena de cassação de aposentadoria.	Ponto de literalidade forte: a pena existe na Lei nº 6.745/1985, mas é afastada para os servidores da LC nº 639/2015.
Art. 3º	Define as autoridades com poder disciplinar: Presidente do TJ, Corregedor-Geral da Justiça, Diretores do Foro e Juízes de Direito.	Trocar competência, ampliar penalidade de juiz/diretor ou retirar exclusividade do Presidente para demissão.
Art. 4º	Lei nº 5.624/1979 para titulares/função em serventia judicial não oficializada e auxiliares da Justiça não pertencentes ao quadro do PJSC.	Confundir esses agentes com servidores do quadro do PJSC.
Art. 5º	Lei federal nº 8.935/1994 para titulares e designados de atividade notarial e de registro por delegação.	Confundir notários e registradores com servidores estatutários do PJSC.
Art. 6º	Vigência na data de publicação.	Cobrança menos provável, mas pode aparecer em questão literal.

4. Termos básicos que precisam estar claros

Termo	Explicação rápida	Associação para prova
Regime jurídico	Conjunto amplo de regras sobre vínculo, provimento, direitos, vantagens, deveres, licenças, aposentadoria e responsabilidade funcional.	Lei nº 6.745/1985 é o estatuto geral dos servidores civis de SC.
Regime disciplinar	Parte do regime jurídico que define infrações, penalidades, competência e procedimento de apuração.	Na LC nº 639/2015, é o recorte específico para servidores do quadro do PJSC.
Infração disciplinar	Ação ou omissão funcional capaz de comprometer dignidade, decoro, disciplina, hierarquia, eficiência ou causar prejuízo à Administração.	Base material na Lei nº 6.745/1985.

Penalidade	Sanção administrativa aplicada após apuração, como repreensão, suspensão, destituição de cargo de confiança, demissão ou cassação de disponibilidade.	Cassação de aposentadoria existe na Lei nº 6.745/1985, mas não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015.
Competência	Poder legal para instaurar, conduzir, julgar ou aplicar determinada penalidade.	FGV adora trocar competência entre Presidente, Corregedor, Diretor do Foro e Juiz.
Poder disciplinar	Poder de apurar e sancionar irregularidades funcionais de servidores subordinados.	Na LC nº 639/2015, é distribuído conforme a autoridade e a subordinação direta.
Procedimento administrativo disciplinar	Caminho formal para apurar a infração e assegurar contraditório e ampla defesa.	A LC nº 491/2010 fornece as normas procedimentais, com adaptações do PJSC.
TAC administrativo	Ajustamento de conduta administrativo: alternativa a procedimento/punição para infrações menos graves, desde que cumpridos requisitos.	Não confunda com absolvição automática nem com direito subjetivo do servidor.
Sindicância	Meio de apuração de ocorrências anômalas, podendo ser investigativa, acusatória/punitiva ou patrimonial.	Nem toda sindicância pune; só a acusatória/punitiva exige defesa necessariamente.
PAD	Processo administrativo disciplinar, procedimento formal mais robusto, obrigatório para penalidades mais graves.	Fases: instauração, instrução, defesa, relatório conclusivo e julgamento.

5. Núcleo da LC nº 639/2015

5.1. A quem se aplica

A LC nº 639/2015 não é o estatuto geral de todos os servidores públicos catarinenses. Ela estabelece o regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, definido pela LC nº 90/1993. O foco é o servidor do quadro do PJSC.

Tradução de prova: se o enunciado falar em servidor efetivo/comissionado do quadro do Poder Judiciário catarinense, pense na LC nº 639/2015 como camada específica. Se falar em servidor civil estadual em geral, pense primeiro na Lei nº 6.745/1985. Se falar em procedimento disciplinar, pense na LC nº 491/2010, lembrando das adaptações do PJSC.

5.2. Como a LC nº 639/2015 se conecta à Lei nº 6.745/1985 e à LC nº 491/2010

O art. 2º da LC nº 639/2015 faz uma engenharia normativa simples, mas muito cobrada: aplica-se aos servidores do quadro do PJSC o regime disciplinar previsto na Lei nº 6.745/1985, observadas as normas procedimentais da LC nº 491/2010 e as alterações decorrentes da estrutura do Poder Judiciário.

Camada	Diploma	Papel
Material disciplinar	Lei nº 6.745/1985	Define infração disciplinar, penalidades, infrações, agravantes, atenuantes e prescrição.
Procedimental	LC nº 491/2010	Define o modo de apurar: TAC, procedimento sumário, sindicância, PAD, recursos, revisão e afastamento preventivo.
Especial do PJSC	LC nº 639/2015	Adapta o regime à estrutura do Judiciário: afasta PGE/órgão jurídico em pontos específicos, define Diário da Justiça, competências e recursos próprios.

A pegadinha é dizer que a LC nº 639/2015 criou, sozinha, todas as infrações e todos os ritos. Não criou. Ela seleciona a base material e procedimental e altera pontos específicos para o PJSC.

5.3. As três alterações do art. 2º

Alteração	Literalidade útil	Erro de prova
Sem PGE	Não haverá intervenção da Procuradoria-Geral do Estado.	Dizer que o PAD do PJSC deve ir à PGE antes da demissão.
Sem manifestação jurídica específica	Não haverá a manifestação do órgão jurídico prevista em dispositivos específicos da LC nº 491/2010.	Aplicar automaticamente a tramitação geral da LC nº 491/2010 sem observar a exceção da LC nº 639/2015.
Diário da Justiça	As publicações serão feitas no Diário da Justiça.	Trocar por Diário Oficial do Estado.

Pense em uma arquitetura de software: a Lei nº 6.745/1985 é o módulo de regras disciplinares; a LC nº 491/2010 é o motor procedimental; a LC nº 639/2015 é a camada de adaptação do domínio PJSC. Essa analogia ajuda a não misturar o que cada diploma faz.

5.4. Cassação de aposentadoria: existe na Lei nº 6.745/1985, mas não para a LC nº 639/2015

A Lei nº 6.745/1985 lista, entre as penas disciplinares, a cassação de aposentadoria. Porém, o parágrafo único do art. 2º da LC nº 639/2015 afirma expressamente: não se aplica aos servidores regidos por esta Lei a pena de cassação de aposentadoria.

O ponto fino é este: não diga que a pena foi eliminada da Lei nº 6.745/1985. Ela continua na lei geral. O que a LC nº 639/2015 faz é afastar sua aplicação para os servidores por ela regidos. Em prova, a alternativa errada costuma usar uma frase parcialmente verdadeira em contexto errado.

6. Competência disciplinar no PJSC

O art. 3º da LC nº 639/2015 distribui poder disciplinar entre quatro autoridades: Presidente do Tribunal de Justiça, Corregedor-Geral da Justiça, Diretores do Foro e Juízes de Direito. Essa é a parte mais provável de cobrança literal.

Autoridade	Alcance subjetivo	Penalidades possíveis
Presidente do Tribunal de Justiça	Servidores diretamente subordinados e, pela lei, poder disciplinar abrangente no âmbito das penalidades do art. 136 da Lei nº 6.745/1985.	Abrange todas as penalidades do art. 136; compete-lhe exclusivamente impor demissão e cassação de disponibilidade.
Corregedor-Geral da Justiça	Servidores diretamente subordinados, conforme a estrutura correicional.	Repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança.
Diretores do Foro	Servidores diretamente subordinados no foro.	Repreensão ou suspensão.
Juízes de Direito	Servidores diretamente subordinados à unidade/juízo.	Repreensão ou suspensão.

A palavra exclusivamente é decisiva: a demissão e a cassação de disponibilidade são de competência exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça. O Corregedor-Geral não aplica demissão; Diretor do Foro e Juiz de Direito também não.

6.1. Recursos na LC nº 639/2015

Decisão disciplinar originária	Recurso cabível segundo a LC nº 639/2015
Decisão do Presidente do Tribunal que impõe pena disciplinar	Recurso ao Conselho da Magistratura.
Decisão do Corregedor-Geral da Justiça que impõe pena disciplinar	Recurso ao Conselho da Magistratura.
Decisão de Diretor do Foro que impõe pena disciplinar	Recurso ao Presidente do Tribunal de Justiça.
Decisão de Juiz de Direito que impõe pena disciplinar	Recurso ao Presidente do Tribunal de Justiça.

Pegadinha de alta chance: aplicar automaticamente o recurso hierárquico da LC nº 491/2010 sem observar a regra especial do art. 3º, §§ 4º e 5º, da LC nº 639/2015. Em legislação institucional, regra especial prevalece no seu campo.

7. Quem não segue a LC nº 639/2015

A LC nº 639/2015 faz uma separação importante entre servidores do quadro do PJSC e outras pessoas que atuam no ecossistema da Justiça. A FGV pode explorar essa distinção porque os termos parecem próximos.

Pessoa/atividade	Regime disciplinar indicado pela LC nº 639/2015
Servidor do quadro do Poder Judiciário de SC	LC nº 639/2015 + Lei nº 6.745/1985 + LC nº 491/2010, com adaptações.
Quem exerce atribuições de titular e função em serventia judicial não oficializada	Regime disciplinar previsto na Lei nº 5.624/1979.
Auxiliares da Justiça não pertencentes ao quadro do PJSC	Regime disciplinar previsto na Lei nº 5.624/1979.
Titulares e designados para atividade notarial e de registro por delegação de função pública	Lei federal nº 8.935/1994.

Serventia judicial não oficializada não é sinônimo de cartório extrajudicial delegado. Notários e registradores são tratados pela Lei federal nº 8.935/1994, não pela LC nº 639/2015.

8. Infrações e penalidades: base material na Lei nº 6.745/1985

Como a LC nº 639/2015 remete ao regime disciplinar da Lei nº 6.745/1985, você precisa carregar os blocos centrais da aula anterior. A FGV pode cobrar a LC nº 639/2015 em combinação com as penalidades do art. 136 e as infrações do art. 137 da Lei nº 6.745/1985.

Bloco	Ponto de memorização
Conceito de infração	Ação ou omissão que possa comprometer dignidade e decoro da função pública, ferir disciplina e hierarquia, prejudicar eficiência dos serviços ou causar prejuízo à Administração.
Critérios de punição	Antecedentes, grau de culpa, motivos, circunstâncias e consequências do ilícito.
Penalidades gerais da Lei nº 6.745/1985	Repreensão verbal, repreensão escrita, suspensão, destituição de cargo de confiança, demissão simples, demissão qualificada, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade.
Filtro da LC nº 639/2015	Cassação de aposentadoria não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015. Demissão e cassação de disponibilidade cabem exclusivamente ao Presidente do TJ.
Inassiduidade permanente	Ausência sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos.
Inassiduidade intermitente	Ausência sem justa causa por 60 dias intercalados em 12 meses.
Suspensão até 30 dias	Ex.: ofensa moral na repartição, indisciplina/insubordinação, inassiduidade, impontualidade, faltar à verdade com má-fé, violar prerrogativa de advogado.
Suspensão até 10 dias	Ex.: deixar de atender requisições para defesa da Fazenda Pública, pedidos de certidão para defesa de direito subjetivo, convocação para júri, retirar documento sem autorização, etc.

9. Procedimento: o que aproveitar da LC nº 491/2010

A LC nº 491/2010 é procedimental. Ela não substitui o art. 3º da LC nº 639/2015 sobre competência no PJSC, mas fornece a estrutura de apuração. Para a Aula 10, interessa especialmente o que pode aparecer como caso prático: autoridade toma ciência de irregularidade, TAC, procedimento sumário, sindicância, PAD, recursos, revisão e afastamento preventivo.

9.1. Princípios e obrigação de apurar

A Administração deve observar princípios como legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, razoável duração do processo, interesse público e eficiência. Ao tomar conhecimento de irregularidade no serviço público, a autoridade deve promover apuração imediata, assegurada ampla defesa. Se não tiver competência legal, deve diligenciar junto à autoridade própria.

9.2. Independência entre esferas e absolvição criminal

A jurisdição disciplinar não exclui a comum. Sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se e são independentes entre si. A responsabilidade administrativa é afastada quando a absolvição criminal negar a existência do fato ou a autoria. Se a absolvição criminal ocorrer por falta de provas, a banca pode considerar que a Administração ainda pode apurar e punir, conforme o conjunto probatório administrativo.

9.3. Ajustamento de conduta administrativo

O ajustamento de conduta administrativo pode ser adotado como medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição para infrações puníveis com repreensão verbal ou escrita, advertência ou suspensão de até 15 dias. Ele tem finalidade de reeducação do servidor e exige compromisso de observância dos deveres e proibições funcionais.

Requisito do TAC administrativo	Ponto de prova
Inexistência de dolo ou má-fé	Se houver dolo ou má-fé, não cabe TAC.
Inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes; ou reparação pronta	Dano reparado prontamente pode não impedir o TAC, se os demais requisitos estiverem presentes.
Histórico funcional abonador	A banca pode trocar por “qualquer servidor tem direito ao TAC”. Errado.
Servidor não pode estar em estágio probatório	Ponto literal de alta chance.
Não ter sido beneficiado nos últimos 3 anos	Novo TAC dentro de 3 anos não é admitido.

9.4. Procedimento sumário

O procedimento sumário é previsto para acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, abandono de cargo e inassiduidade. Desenvolve-se em três fases: instauração, instrução sumária e julgamento. A comissão é composta por 2 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em Direito.

Prazos sensíveis: a comissão lavra termo de indicição em até 5 dias após a publicação do ato que a constituiu; o acusado tem 10 dias para apresentar defesa técnica; a autoridade julgadora decide em 10 dias após receber o processo; a conclusão do rito sumário não excede 60 dias, admitida prorrogação se as circunstâncias exigirem.

9.5. Sindicância

Espécie	Finalidade	Ponto de distinção
Investigativa ou preparatória	Apurar quando fato ou autoria não estão evidentes ou a infração não está suficientemente caracterizada.	Não é necessariamente punitiva.
Acusatória ou punitiva	Apurar com possibilidade de penalidade de repreensão verbal ou escrita ou suspensão de até 30 dias.	Aqui há defesa.
Patrimonial	Apurar notícia ou indícios de enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível.	Sigilosa, investigatória e sem caráter punitivo direto.

Da sindicância pode resultar arquivamento, aplicação de penalidade de repreensão verbal ou escrita ou suspensão de até 30 dias, ou instauração de processo disciplinar. A defesa não é necessária em toda sindicância; ela é necessária na sindicância acusatória ou punitiva.

9.6. Processo administrativo disciplinar - PAD

O PAD é obrigatório quando a infração puder ensejar suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão. No PJSC, lembre o filtro: cassação de aposentadoria não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015.

Elemento do PAD	Regra procedimental
Comissão	3 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em Direito.
Fases	Instauração, instrução, defesa, relatório conclusivo e julgamento.
Prazo de início e conclusão	Início em 10 dias da publicação da Portaria; encerramento em 60 dias, prorrogável por igual período e, em caso de força maior, por prazo determinado que não exceda 60 dias.
Citação	Pessoal, por escrito, contra recibo, acompanhada de cópia da portaria. Há regras para via postal, hora certa e edital.
Defesa técnica	Após o relatório de instrução, prazo de 15 dias; havendo dois ou mais acusados, prazo comum de 20 dias.
Julgamento	Autoridade julgadora decide em 20 dias contados do recebimento do processo.

9.7. Recursos, revisão e afastamento preventivo

Instituto	Regra geral da LC nº 491/2010	Atenção para o PJSC
Pedido de reconsideração	Prazo de 30 dias. Não pode ser renovado.	A LC nº 639/2015 tem regras específicas de recurso para decisões de Presidente/Corregedor e de Diretores/Juizes.
Recurso hierárquico	Prazo de 60 dias; recebido em efeito meramente devolutivo, salvo efeito suspensivo concedido pela autoridade competente.	No PJSC, veja o destino especial do recurso previsto no art. 3º da LC nº 639/2015.
Revisão	Cabe contra decisão que puniu com demissão ou cassação de aposentadoria, em hipóteses legais; simples alegação de injustiça não basta.	Como cassação de aposentadoria não se aplica aos servidores da LC nº 639/2015, cuidado com a combinação normativa.
Afastamento preventivo	Medida cautelar para evitar influência na apuração: 60 dias, sem prejuízo da remuneração, prorrogável por igual prazo.	A página do TJSC registra que procedimento disciplinar suspende estágio probatório, e que a tramitação não impacta tempo de serviço, salvo pena de suspensão.

10. Tradução para linguagem de prova FGV

Quando o enunciado disser...	Procure a chave de resposta
Servidor do quadro do PJSC	LC nº 639/2015 como lei especial, com Lei nº 6.745/1985 e LC nº 491/2010.
Demissão ou cassação de disponibilidade	Competência exclusiva do Presidente do TJ.
Cassação de aposentadoria de servidor regido pela LC nº 639/2015	Não se aplica.
Manifestação da PGE no PAD do PJSC	Não haverá intervenção da PGE.
Publicação dos atos disciplinares no PJSC	Diário da Justiça.
Decisão do Presidente ou Corregedor aplicando pena	Recurso ao Conselho da Magistratura.
Decisão de Diretor do Foro ou Juiz aplicando pena	Recurso ao Presidente do TJ.
Delegatário notarial/registrar	Lei federal nº 8.935/1994.
Auxiliar da Justiça não pertencente ao quadro do PJSC	Lei nº 5.624/1979.

11. Pegadinhas FGV

1. Tratar a LC nº 639/2015 como estatuto geral de todos os servidores estaduais. Ela é específica para servidores do quadro do PJSC.
2. Dizer que a LC nº 639/2015 substitui integralmente a Lei nº 6.745/1985. Ela aplica o regime disciplinar da Lei nº 6.745/1985 com adaptações.
3. Aplicar a manifestação da PGE ao PAD do PJSC. A lei especial diz que não haverá intervenção da Procuradoria-Geral do Estado.
4. Trocar Diário da Justiça por Diário Oficial do Estado. No art. 2º, III, a publicação é no Diário da Justiça.
5. Cobrar cassação de aposentadoria como pena aplicável ao servidor regido pela LC nº 639/2015. A pena não se aplica a esses servidores.
6. Atribuir demissão ao Corregedor-Geral, Diretor do Foro ou Juiz de Direito. A demissão é de competência exclusiva do Presidente do TJ.
7. Dizer que o Corregedor-Geral só pode repreender. Ele pode aplicar repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança.
8. Dizer que Diretor do Foro e Juiz de Direito podem destituir cargo de confiança. Eles se restringem a repreensão ou suspensão.
9. Mandar recurso de decisão de Diretor do Foro ao Conselho da Magistratura. O recurso vai ao Presidente do TJ.
10. Mandar recurso de decisão do Corregedor-Geral ao Presidente do TJ. A lei manda ao Conselho da Magistratura.
11. Tratar notários e registradores como servidores do quadro do PJSC. São delegatários sujeitos à Lei nº 8.935/1994.
12. Confundir sindicância investigativa com sindicância punitiva. A defesa é necessária na acusatória/punitiva.
13. Afirmar que TAC cabe para servidor em estágio probatório. A LC nº 491/2010 veda TAC nessa hipótese.
14. Dizer que a simples alegação de injustiça fundamenta revisão. Não fundamenta.
15. Afirmar que extrapolação de prazo gera nulidade automática do PAD. A LC nº 491/2010 afasta nulidade automática por extrapolação de prazo.

12. Questões autorais - padrão FGV

Resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As questões são autorais e simulam o estilo FGV: alternativas próximas, casos institucionais, literalidade e troca de competência. Não há distribuição artificial de letras.

Questão 1

A Lei Complementar nº 639/2015 foi editada para disciplinar, de modo específico, determinado universo funcional no âmbito catarinense. À luz de seu art. 1º, essa lei estabelece o regime disciplinar aplicável:

- (A) a todos os servidores públicos civis dos Três Poderes do Estado e do Tribunal de Contas, sem distinção quanto ao órgão de lotação.
- (B) aos titulares e designados para o exercício da atividade notarial e de registro, por se tratar de delegação de função pública.
- (C) aos servidores do quadro do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, definido pela LC nº 90/1993.
- (D) aos magistrados estaduais, em substituição integral à Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
- (E) a todos os auxiliares da Justiça, ainda que não pertencentes ao quadro do Poder Judiciário estadual.

Questão 2

Um servidor do quadro do PJSC responde a procedimento disciplinar por fato ocorrido no exercício funcional. A comissão processante sugeriu penalidade grave e a unidade questionou se o processo deveria ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, conforme a disciplina geral da LC nº 491/2010. Considerando a LC nº 639/2015, assinale a afirmativa correta.

- (A) O encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado é obrigatório sempre que houver sugestão de penalidade superior a suspensão.

- (B) A intervenção da Procuradoria-Geral do Estado é dispensada apenas nos casos de repreensão verbal e escrita.
- (C) A Procuradoria-Geral do Estado substitui o Conselho da Magistratura nos recursos contra decisão do Corregedor-Geral.
- (D) A manifestação da Procuradoria-Geral do Estado ocorre apenas após o julgamento do Conselho da Magistratura.
- (E) Não haverá intervenção da Procuradoria-Geral do Estado no regime disciplinar dos servidores do quadro do PJSC regido pela LC nº 639/2015.

Questão 3

Nos termos da LC nº 639/2015, analise as afirmativas a seguir. I. Aplica-se aos servidores do quadro do PJSC o regime disciplinar da Lei nº 6.745/1985, observadas as normas procedimentais da LC nº 491/2010 e as alterações próprias da estrutura do Judiciário. II. As publicações disciplinares serão feitas no Diário da Justiça. III. A pena de cassação de aposentadoria não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 4

O Diretor do Foro aplicou penalidade disciplinar a servidor diretamente subordinado. Inconformado, o servidor pretende interpor recurso. De acordo com a LC nº 639/2015, o recurso cabível será dirigido:

- (A) ao Conselho da Magistratura, pois toda decisão disciplinar no PJSC é por ele revista.
- (B) à Procuradoria-Geral do Estado, para controle de legalidade do ato punitivo.
- (C) ao Corregedor-Geral da Justiça, pois exerce competência recursal sobre todos os Diretores do Foro.
- (D) ao Presidente do Tribunal de Justiça.
- (E) à Assembleia Legislativa, em razão do controle externo da atividade administrativa do Judiciário.

Questão 5

Relacione as autoridades às competências disciplinares previstas na LC nº 639/2015. 1. Presidente do Tribunal de Justiça. 2. Corregedor-Geral da Justiça. 3. Diretores do Foro e Juízes de Direito. () Repreensão ou suspensão. () Todas as penalidades do art. 136 da Lei nº 6.745/1985, com exclusividade para demissão e cassação de disponibilidade. () Repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança. A sequência correta é:

- (A) 3 - 1 - 2.
- (B) 2 - 1 - 3.
- (C) 1 - 2 - 3.
- (D) 3 - 2 - 1.
- (E) 1 - 3 - 2.

Questão 6

A Lei nº 6.745/1985 lista, entre as penas disciplinares, a cassação de aposentadoria. Considerando a LC nº 639/2015, é correto afirmar que essa pena:

- (A) é aplicável pelo Corregedor-Geral da Justiça, desde que precedida de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.
- (B) é aplicável pelo Diretor do Foro quando o servidor aposentado estava lotado na respectiva comarca.
- (C) não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015.

(D) foi revogada da Lei nº 6.745/1985 para todos os servidores estaduais.

(E) é aplicável pelo Conselho da Magistratura em competência originária, sem participação do Presidente do Tribunal.

Questão 7

Um auxiliar da Justiça que não pertence ao quadro do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina praticou conduta funcional irregular no âmbito de serventia judicial não oficializada. Segundo a LC nº 639/2015, o regime disciplinar aplicável, nesse caso, é o previsto:

(A) na LC nº 639/2015, pois todo auxiliar da Justiça é necessariamente servidor do quadro do PJSC.

(B) na Lei federal nº 8.935/1994, por se tratar de atividade notarial ou registral.

(C) exclusivamente no Regimento Interno do TJSC.

(D) na LC nº 491/2010, sem remissão a qualquer outro diploma.

(E) na Lei nº 5.624/1979.

Questão 8

A respeito dos titulares e designados para o exercício da atividade notarial e de registro, por meio de delegação de função pública, a LC nº 639/2015 estabelece que o regime disciplinar aplicável é o previsto:

(A) na Lei nº 6.745/1985, por serem servidores públicos civis estaduais.

(B) na Lei federal nº 8.935/1994.

(C) na Lei nº 5.624/1979, por se tratar de serventia judicial não oficializada.

(D) na LC nº 90/1993, exclusivamente.

(E) na LC nº 639/2015, sem qualquer remissão à legislação federal.

Questão 9

No âmbito da LC nº 491/2010, aplicada procedimentalmente com as adaptações da LC nº 639/2015, o ajustamento de conduta administrativo pode ser adotado para infrações menos graves, desde que preenchidos requisitos legais. Assinale a alternativa que apresenta requisito compatível com esse instituto.

(A) Dolo ou má-fé na conduta, desde que a autoridade entenda conveniente evitar processo disciplinar.

(B) Dano ao erário não reparado, desde que o servidor tenha mais de cinco anos de exercício.

(C) Servidor em estágio probatório, desde que a infração seja punível apenas com repreensão.

(D) Inexistência de dolo ou má-fé e histórico funcional que abone a conduta precedente.

(E) Benefício anterior nos últimos três anos, desde que relativo a infração de natureza diversa.

Questão 10

A Administração recebeu notícia de acumulação ilegal de cargos por servidor. Nos termos da LC nº 491/2010, o procedimento sumário é cabível, entre outras hipóteses, para:

(A) acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, abandono de cargo e inassiduidade.

(B) qualquer infração que possa gerar demissão qualificada, independentemente da materialidade.

(C) toda conduta punível com repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança.

(D) apenas enriquecimento ilícito e evolução patrimonial incompatível.

(E) violação de prerrogativa de advogado, sem possibilidade de sindicância ou PAD.

Questão 11

Sobre a sindicância na LC nº 491/2010, aplicada no regime disciplinar com as adaptações próprias do PJSC, assinale a alternativa correta.

(A) A sindicância é sempre pública e punitiva, sendo vedada sua utilização para investigação preparatória.

(B) A sindicância patrimonial tem caráter punitivo direto e dispensa posterior processo disciplinar.

- (C) A sindicância pode ser investigativa ou preparatória, acusatória ou punitiva, e patrimonial.
- (D) Toda sindicância exige defesa técnica, ainda que meramente investigativa.
- (E) Da sindicância jamais pode resultar aplicação de penalidade.

Questão 12

A instauração de processo administrativo disciplinar é obrigatória quando a infração puder ensejar determinadas penalidades mais gravosas. Nos termos da LC nº 491/2010, é obrigatória a instauração de processo disciplinar quando a infração ensejar:

- (A) qualquer advertência verbal, ainda que resolvível por ajustamento de conduta.
- (B) apenas repreensão verbal ou escrita.
- (C) suspensão de até 10 dias.
- (D) suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
- (E) somente arquivamento ou sindicância investigativa.

Questão 13

No processo administrativo disciplinar regido pela LC nº 491/2010, a comissão processante deve ser composta, em regra, por:

- (A) dois servidores, ainda que exclusivamente comissionados, escolhidos pelo acusado.
- (B) três servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em Direito.
- (C) cinco magistrados, obrigatoriamente integrantes do Órgão Especial.
- (D) um servidor efetivo e um representante da Procuradoria-Geral do Estado.
- (E) um membro da Corregedoria, um membro do Ministério Público e um advogado indicado pelo servidor.

Questão 14

Servidor do quadro do PJSC foi punido pelo Corregedor-Geral da Justiça com suspensão. De acordo com a LC nº 639/2015, eventual recurso contra essa decisão será dirigido:

- (A) ao Presidente do Tribunal de Justiça, pois toda decisão do Corregedor possui recurso hierárquico interno à Presidência.
- (B) ao Diretor do Foro da comarca de lotação do servidor.
- (C) à Procuradoria-Geral do Estado, para exame de legalidade.
- (D) ao Conselho da Magistratura.
- (E) ao Tribunal Pleno, em sessão administrativa obrigatória.

Questão 15

A Lei nº 6.745/1985 define a prescrição da ação disciplinar. Considerando essa disciplina, assinale a alternativa correta.

- (A) A ação disciplinar prescreve em 2 anos quanto aos fatos punidos com repreensão, suspensão ou destituição de encargo de confiança, e em 5 anos quanto aos fatos punidos com demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, ressalvada a hipótese de ilícito penal com prescrição superior.
- (B) A ação disciplinar prescreve sempre em 5 anos, independentemente da penalidade aplicável.
- (C) A prescrição começa a correr sempre da data da prática do fato, ainda que o ilícito só se torne conhecido posteriormente.
- (D) A instauração do processo disciplinar suspende, mas não interrompe, a prescrição.
- (E) Quando o fato também configurar ilícito penal, aplica-se sempre o menor prazo prescricional administrativo.

Questão 16

A respeito da relação entre a esfera administrativa e a esfera penal, no âmbito da LC nº 491/2010, assinale a alternativa correta.

- (A) A existência de ação penal impede automaticamente qualquer procedimento disciplinar até o trânsito em julgado.
- (B) A absolvição criminal por insuficiência de provas sempre afasta a responsabilidade administrativa.
- (C) A responsabilidade administrativa será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
- (D) As sanções civis, penais e administrativas não podem ser cumuladas.
- (E) Quando o fato constituir crime, a Administração perde competência disciplinar.

Questão 17

No curso de apuração disciplinar, a autoridade instauradora entendeu necessário afastar preventivamente o servidor para que ele não influenciasse a apuração. De acordo com a LC nº 491/2010, esse afastamento preventivo:

- (A) pode ser decretado por prazo indeterminado e com suspensão imediata da remuneração.
- (B) é penalidade definitiva e substitui a suspensão disciplinar.
- (C) depende de prévia condenação judicial.
- (D) é vedado quando o servidor estiver em estágio probatório.
- (E) pode ser determinado pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração, prorrogável por igual prazo.

Questão 18

No processo administrativo disciplinar, é impedido de atuar como presidente ou membro da comissão o servidor ou autoridade que, entre outras hipóteses:

- (A) possua mais de cinco anos de exercício com bom comportamento funcional.
- (B) seja cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
- (C) seja bacharel em Direito.
- (D) pertença a categoria funcional superior à do acusado.
- (E) tenha sido designado pela autoridade competente.

Questão 19

A LC nº 491/2010 prevê pedido de reconsideração e recurso hierárquico. Sem prejuízo das regras especiais da LC nº 639/2015 para o PJSC, os prazos gerais para interposição desses recursos são, respectivamente:

- (A) 5 e 10 dias.
- (B) 10 e 15 dias.
- (C) 15 e 30 dias.
- (D) 30 e 60 dias.
- (E) 60 e 90 dias.

Questão 20

Considere a seguinte situação: um Juiz de Direito aplicou suspensão a servidor diretamente subordinado; em outro caso, o Presidente do Tribunal aplicou demissão a servidor do quadro do PJSC; em terceiro caso, um delegatário de atividade notarial foi acusado de infração disciplinar. À luz da LC nº 639/2015, é correto afirmar que:

- (A) os três casos são submetidos diretamente ao Conselho da Magistratura, como instância originária.
- (B) o Juiz de Direito não pode aplicar suspensão, e o delegatário notarial segue a Lei nº 6.745/1985.
- (C) da decisão do Juiz de Direito cabe recurso ao Presidente do TJ; a demissão compete exclusivamente ao Presidente do TJ; e o delegatário notarial ou registral submete-se à Lei federal nº 8.935/1994.

(D) da decisão do Juiz de Direito cabe recurso ao Corregedor-Geral; a demissão compete ao Conselho da Magistratura; e o delegatário segue a Lei nº 5.624/1979.

(E) o Juiz de Direito pode apenas representar à Corregedoria, sem aplicar qualquer pena; e a demissão depende de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

13. Gabarito resumido

1: C	2: E	3: B	4: D	5: A
6: C	7: E	8: B	9: D	10: A
11: C	12: D	13: B	14: D	15: A
16: C	17: E	18: B	19: D	20: C

14. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A correta é a alternativa C. O art. 1º da LC nº 639/2015 delimita o destinatário: servidores do quadro do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, definido pela LC nº 90/1993. A alternativa A seduz porque a Lei nº 6.745/1985 é o estatuto geral dos servidores civis estaduais, mas não é o objeto específico do art. 1º da LC nº 639/2015. A alternativa B confunde servidores do quadro com delegatários notariais e registrais, que seguem a Lei nº 8.935/1994. A alternativa D desloca o tema para magistrados, que têm regime próprio. A alternativa E erra porque auxiliares da Justiça não pertencentes ao quadro do PJSC são tratados no art. 4º, com remissão à Lei nº 5.624/1979.

Questão 2 - Gabarito: E

A correta é a alternativa E. A LC nº 639/2015 afirma que não haverá intervenção da Procuradoria-Geral do Estado. A alternativa A aplica a regra geral da LC nº 491/2010 sem observar a exceção do PJSC. A alternativa B limita indevidamente a dispensa a penalidades leves. A alternativa C inventa substituição do Conselho da Magistratura pela PGE. A alternativa D tenta manter a PGE após julgamento recursal, mas a lei especial afasta sua intervenção.

Questão 3 - Gabarito: B

A correta é a alternativa B. As três afirmativas reproduzem o núcleo do art. 2º: aplicação do regime disciplinar da Lei nº 6.745/1985, observância procedimental da LC nº 491/2010, publicações no Diário da Justiça e inaplicabilidade da cassação de aposentadoria. A alternativa A elimina indevidamente as afirmativas II e III. A alternativa C ignora a base normativa material e procedimental. A alternativa D deixa de fora a publicação no Diário da Justiça. A alternativa E deixa de fora a estrutura de remissão normativa do caput.

Questão 4 - Gabarito: D

A correta é a alternativa D. Das decisões dos Diretores do Foro e dos Juízes de Direito que impuserem pena disciplinar cabe recurso ao Presidente do Tribunal de Justiça. A alternativa A seria tentadora para decisões originárias do Presidente ou do Corregedor, mas não para Diretor do Foro ou Juiz. A alternativa B insiste na PGE, afastada pela LC nº 639/2015. A alternativa C confunde competência correicional com instância recursal prevista na lei. A alternativa E desloca indevidamente o recurso para o Poder Legislativo.

Questão 5 - Gabarito: A

A correta é a alternativa A: 3 - 1 - 2. Diretores do Foro e Juízes de Direito restringem-se à repreensão ou suspensão; o Presidente abrange todas as penalidades do art. 136 e tem exclusividade para demissão e cassação de disponibilidade; o Corregedor-Geral restringe-se a repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança. As demais alternativas embaralham as competências, especialmente a destituição de cargo de confiança e a exclusividade do Presidente.

Questão 6 - Gabarito: C

A correta é a alternativa C. O parágrafo único do art. 2º da LC nº 639/2015 afasta a pena de cassação de aposentadoria para os servidores regidos por ela. A alternativa A erra por atribuir ao Corregedor e por reinserir PGE. A alternativa B dá competência inexistente a Diretor do Foro. A alternativa D exagera: a pena não foi revogada da Lei nº 6.745/1985 para todos; ela apenas não se aplica ao público da LC nº 639/2015. A alternativa E inventa competência originária do Conselho da Magistratura.

Questão 7 - Gabarito: E

A correta é a alternativa E. O art. 4º da LC nº 639/2015 remete à Lei nº 5.624/1979 para aqueles que exercerem atribuições de titular e função em serventia judicial não oficializada, bem como para auxiliares da Justiça não pertencentes ao quadro do PJSC. A alternativa A confunde auxiliar da Justiça com servidor do quadro. A alternativa B seria adequada a titulares e designados de atividade notarial e de registro por delegação, não ao caso apresentado. A alternativa C limita indevidamente ao Regimento Interno. A alternativa D transforma a LC nº 491/2010 em regime autônomo, quando ela é procedimental.

Questão 8 - Gabarito: B

A correta é a alternativa B. O art. 5º da LC nº 639/2015 remete à Lei federal nº 8.935/1994 para titulares e designados da atividade notarial e de registro, por delegação de função pública. A alternativa A confunde delegatário com servidor estatutário. A alternativa C confunde serventia judicial não oficializada com atividade notarial/registral delegada. A alternativa D cita a LC nº 90/1993, que define o quadro, mas não disciplina delegatários extrajudiciais. A alternativa E ignora a remissão expressa à legislação federal.

Questão 9 - Gabarito: D

A correta é a alternativa D. O ajustamento de conduta exige, entre outros requisitos, inexistência de dolo ou má-fé e histórico funcional abonador. A alternativa A inverte o requisito, admitindo dolo ou má-fé. A alternativa B aceita dano não reparado, o que contraria a lógica do instituto. A alternativa C ignora a vedação ao servidor em estágio probatório. A alternativa E desconsidera a vedação de novo benefício no prazo de 3 anos.

Questão 10 - Gabarito: A

A correta é a alternativa A. O procedimento sumário é cabível para acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, abandono de cargo e inassiduidade. A alternativa B amplia o rito sumário para qualquer demissão. A alternativa C confunde rito sumário com infrações leves. A alternativa D descreve melhor sindicância patrimonial. A alternativa E seleciona uma infração específica sem correspondência com o rol do procedimento sumário.

Questão 11 - Gabarito: C

A correta é a alternativa C. A LC nº 491/2010 divide a sindicância em investigativa ou preparatória, acusatória ou punitiva, e patrimonial. A alternativa A erra porque há sindicância investigativa. A alternativa B erra porque sindicância patrimonial é sigilosa e investigatória, sem caráter punitivo direto. A alternativa D erra porque a defesa não é necessária em toda sindicância, mas na acusatória/punitiva. A alternativa E erra porque pode resultar aplicação de repreensão ou suspensão de até 30 dias.

Questão 12 - Gabarito: D

A correta é a alternativa D. A instauração de PAD é obrigatória quando o ilícito ensejar suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão. A alternativa A ignora o TAC. A alternativa B restringe a repreensão, o que não exige necessariamente PAD. A alternativa C fica em suspensão de até 10 dias. A alternativa E não trata de sanção grave. No PJSC, lembre o filtro: cassação de aposentadoria não se aplica aos servidores da LC nº 639/2015.

Questão 13 - Gabarito: B

A correta é a alternativa B. O PAD é conduzido por comissão de 3 servidores efetivos e estáveis, superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em Direito. A alternativa A mistura comissão de rito sumário com servidores exclusivamente comissionados. A alternativa C inventa comissão de magistrados. A alternativa D reinsere PGE. A alternativa E mistura Corregedoria, Ministério Público e advogado, sem base no procedimento.

Questão 14 - Gabarito: D

A correta é a alternativa D. Das decisões de competência originária do Corregedor-Geral que impuserem pena disciplinar cabe recurso ao Conselho da Magistratura. A alternativa A seria tentadora por haver recurso ao Presidente contra decisões de Diretor do Foro e Juiz, mas não contra decisão originária do Corregedor. A alternativa B desloca para autoridade de foro. A alternativa C insiste na PGE, afastada. A alternativa E inventa recurso ao Tribunal Pleno.

Questão 15 - Gabarito: A

A correta é a alternativa A. A Lei nº 6.745/1985 estabelece 2 anos para fatos punidos com repreensão, suspensão ou destituição de encargo de confiança, e 5 anos para fatos punidos com demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, ressalvada a hipótese de ilícito penal com prescrição superior. A alternativa B uniformiza indevidamente o prazo. A alternativa C ignora o termo inicial ligado ao conhecimento pela autoridade competente e os ilícitos permanentes/continuados. A alternativa D troca interrupção por suspensão. A alternativa E aplica o menor prazo, quando a lei usa a prescrição penal se superior a 5 anos.

Questão 16 - Gabarito: C

A correta é a alternativa C. A responsabilidade administrativa é afastada quando a absolvição criminal negar a existência do fato ou a autoria. A alternativa A erra porque não há sobrestamento automático em razão de ação judicial. A alternativa B exagera os efeitos da absolvição por falta de provas. A alternativa D nega a cumulatividade e independência das sanções. A alternativa E erra porque a esfera penal não retira, por si só, a competência disciplinar.

Questão 17 - Gabarito: E

A correta é a alternativa E. O afastamento preventivo pode ser determinado por 60 dias, sem prejuízo da remuneração, prorrogável por igual prazo. A alternativa A erra por tornar o prazo indeterminado e retirar remuneração. A alternativa B confunde medida cautelar com penalidade definitiva. A alternativa C exige condenação judicial inexistente. A alternativa D cria vedação não prevista nessa forma.

Questão 18 - Gabarito: B

A correta é a alternativa B. Parentesco do acusado até o terceiro grau, na forma indicada, gera impedimento. A alternativa A é atenuante disciplinar em outro contexto, não impedimento. A alternativa C é característica preferencial, não impedimento. A alternativa D aproxima-se do requisito da comissão, não de impedimento. A alternativa E é condição normal de composição, não causa de impedimento.

Questão 19 - Gabarito: D

A correta é a alternativa D. Na LC nº 491/2010, o prazo para pedido de reconsideração é de 30 dias e para recurso hierárquico é de 60 dias. A alternativa A e B usam prazos curtos típicos de atos processuais, mas não os prazos recursais do procedimento disciplinar. A alternativa C mistura 15 dias de defesa técnica com 30 dias de reconsideração. A alternativa E amplia indevidamente os prazos.

Questão 20 - Gabarito: C

A correta é a alternativa C. Da decisão de Juiz de Direito cabe recurso ao Presidente do TJ; demissão compete exclusivamente ao Presidente do TJ; e delegatário notarial/registral submete-se à Lei federal nº 8.935/1994. A alternativa A erra ao colocar tudo no Conselho da Magistratura. A alternativa B nega competência do Juiz para suspensão e erra o regime do delegatário. A alternativa D desloca recurso para o Corregedor, demissão para Conselho da Magistratura e regime de delegatário para Lei nº 5.624/1979. A alternativa E nega competência sancionatória do Juiz e reinserta manifestação da PGE.

15. Checklist final do que dominar

16. Saber que a LC nº 639/2015 se aplica aos servidores do quadro do PJSC definido pela LC nº 90/1993.
17. Entender que a LC nº 639/2015 não elimina a Lei nº 6.745/1985; ela aplica seu regime disciplinar com adaptações.
18. Entender que a LC nº 491/2010 fornece o procedimento disciplinar, também com adaptações do PJSC.

19. Memorizar que não haverá intervenção da Procuradoria-Geral do Estado.
20. Memorizar que não haverá a manifestação jurídica prevista nos dispositivos indicados da LC nº 491/2010.
21. Memorizar que as publicações serão no Diário da Justiça.
22. Memorizar que a cassação de aposentadoria não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015.
23. Saber que o Presidente do TJ tem competência para todas as penalidades do art. 136 da Lei nº 6.745/1985 e exclusividade para demissão e cassação de disponibilidade.
24. Saber que o Corregedor-Geral aplica repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança.
25. Saber que Diretores do Foro e Juízes de Direito aplicam repreensão ou suspensão.
26. Saber que decisões originárias do Presidente e do Corregedor recorrem ao Conselho da Magistratura.
27. Saber que decisões de Diretores do Foro e Juízes recorrem ao Presidente do Tribunal de Justiça.
28. Separar servidores do quadro do PJSC, auxiliares da Justiça não pertencentes ao quadro, serventias judiciais não oficializadas e delegatários notariais/registros.
29. Revisar as penalidades e infrações centrais da Lei nº 6.745/1985, especialmente inassiduidade e prescrição.
30. Dominar os ritos da LC nº 491/2010: TAC, procedimento sumário, sindicância, PAD, recursos, revisão e afastamento preventivo.
31. Treinar o comando da FGV: órgão competente, exceção, alternativa incorreta, afirmações I-II-III e caso institucional.

16. Referências consultadas

- Edital TJSC nº 10/2026 e 1ª retificação - Fundação Getulio Vargas / TJSC.
- Lei Complementar nº 639/2015 - ALESC: define o regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
- Lei nº 6.745/1985 - ALESC: Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Santa Catarina.
- Lei Complementar nº 491/2010 - ALESC: normas sobre procedimento administrativo disciplinar no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado de Santa Catarina.
- Página oficial do TJSC: Regime disciplinar - Servidor - Poder Judiciário de Santa Catarina.
- Caderno oficial FGV/TJSC 2024 - Analista Jurídico, usado apenas para calibragem de estilo, sem cópia literal de questões.